

MARIANA BINTI AZHAR
lwn
HABIBULLAH BIN HAJI AHMAD

Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Tuan Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Ahli Panel), YA Datuk Jasri@Nasip bin Mat Jakir (Ahli Panel)

24 September 2019 / 24 Muharam 1441H

Kes Semakan No. 10000-003-0053-2019]

Seksyen 68(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie Pemohon : Tidak Diwakili.

PERMOHONAN

[1] Pemohon memfailkan permohonan semakan ini untuk mendapatkan perintah bahawa;

- 1.1 Pemohon diberikan kebenaran oleh Mahkamah Yang Mulia ini berdasarkan Seksyen 68(1)(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 bagi menjalankan kuasa penyemakan berhubung perintah/keputusan Hakim Bicara bertarikh 29/5/2019 dalam kes Permohonan Interim Hadhanah No. 10400-038-0172-2018.
- 1.2 Pemohon diberi tempoh masa 14 hari untuk memfailkan afidavit jawapan.
- 1.3 Lain-lain perintah/relief yang difikirkan wajar dan suai manfaat oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

FAKTA KES

[2] Responden telah memfailkan permohonan interim hadhanah secara exparte pada 7 Mei 2019 melalui kes permohonan no. 10400-038-0172-2018.

[3] Pada 13 Mei 2018, Mahkamah telah memerintahkan supaya kes tersebut didengar secara inter parte pada 29 Mei 2019.

[4] Pemohon mendakwa bahawa pada 29 Mei 2019, Peguam Syarie beliau iaitu Encik Mohd Kamarul Arifin Bin Mohd Wafa tidak dapat hadir kerana terlibat dengan kunjungan hormat ke kediaman Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan. Peguam Syarie Pemohon memaklumkan akan menghantar seorang wakil daripada firmanya untuk hadir bagi membantu Pemohon mendapatkan penangguhann kes ke suatu tarikh yang lain.

[5] Peguam Syarie Pemohon telah menghantar surat bertarikh 28 Mei 2019 kepada Mahkamah agar satu penangguhan dapat diberikan dan sesalinan juga telah disampaikan kepada Peguam Syarie Responden. Pada tarikh 29 Mei 2019, Cik An Najwa Binti Mat Soonan telah hadir mewakili Firma Tetuan Kamarul Arifin Wafa & Associates. Pemohon pula pada tarikh tersebut mendakwa telah terlambat hadir ke Mahkamah kerana tersilap pergi ke Mahkamah Syariah di Keramat.

[6] Pada 29 Mei 2019, Mahkamah telah meluluskan permohonan Responden dan memerintahkan Responden diberi hak bersama dan bermalam dengan anak bernama Hannan Sofia Binti Habibullah (No KP. 170404-14-1216) pada setiap

minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulan dengan mengambil anak tersebut pada hari Sabtu jam 10 pagi dan memulangkan semula pada hari Ahad pada atau sebelum jam 8 malam dan beberapa terma perintah yang lain.

[7] Responden tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut dan memfailkan semakan atas alasan perintah tersebut telah diperolehi secara sebelah pihak tanpa terlebih dahulu memberi peluang kepada Pemohon untuk mengemukakan sebarang pembelaan melalui Afidavit Jawapan. Pemohon mengakui ada menerima sesalanan Notis Permohonan Interim (Inter parte) No. 10400-038-0172-2019 setelah selesai prosiding kes di Mahkamah Rendah Syariah di Gombak Timur pada 21 Mei 2019. Pemohon berhajat melantik Peguam Syarie namun pada 29 Mei 2019 Peguam Syarie tersebut tidak dapat hadir kerana ada tugas rasmi lain dan terpaksa menghantar wakil dan memohon penangguhan.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[8] Sukacita kami tegaskan di sini bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dibenarkan sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[9] Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan Seksyen 56 tersebut. Di samping itu, Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri juga telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja seperti kes [**Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah, JH 36 (2)**], kes (**Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid**, kes **Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman (14000-003-0033-2012, Kes Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra kes No. 10000-003-0015-2012)**).

[10] Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[11] Setelah meneliti alasan permohonan Pemohon, kami berpuashati bahawa proses semakan boleh dijalankan kerana alasan yang dibangkitkan oleh Pemohon melibatkan persoalan prosedur perbicaraan atas dakwaan bahawa YA Hakim Perbicaraan telah tidak memberi peluang sewajarnya kepada Pemohon untuk mengemukakan sebarang pembelaan melalui Afidavit Jawapan serta memohon penangguhan kes untuk melantik Peguam Syarie.

[12] Bagi melaksanakan semakan ini, kami telah memanggil dan menyemak rekod kes permohonan no. 10400-038-0172-2019. Berdasarkan semakan yang telah dijalankan kami membuat dapatan seperti berikut:

12.1 Terdapat satu surat permohonan penangguhan kes daripada Tetuan Kamarul Arifin Wafa & Associates bertarikh 28 Mei 2019, memohon pertimbangan supaya sebutan kes ditangguhkan kerana Encik Kamarul Arifin Bin Mohd Wafa tidak dapat hadir kerana perlu mengadap Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dan wakalah masih belum disempurnakan. Untuk tujuan sebutan kes, firma Peguam akan menghantar Cik An Najwa Binti Mat Soonan sebagai wakil. Berdasarkan semakan pada Catatan Perbicaraan, kami dapati tidak ada ulasan dibuat oleh YA Hakim Perbicaraan berkaitan permohonan penangguhan oleh Peguam. Ini menunjukkan kepada kami bahawa permohonan penangguhan tersebut telah tidak dipertimbangkan sewajarnya oleh YA Hakim Perbicaraan untuk membolehkan Pemohon memfailkan pembelaan.

12.2 YA Hakim Perbicaraan pada tarikh pertama pendengaran secara *inter parte* bertarikh 29 Mei 2019 telah membuat keputusan meluluskan permohonan Responden dengan mengambil kira penyampaian saman telah sempurna dan Pemohon tidak hadir. Kami dapati YA Hakim Perbicaraan telah membuat keputusan terus tanpa meminta Responden mengangkat sumpah *istizhar*. Kami berpendapat tindakan YA Hakim Perbicaraan tersebut merupakan satu ketidakakuran dan bersalahan dengan peruntukan Seksyen 121 (2) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah Negeri Selangor, 2003.

13) Berdasarkan dapatan-dapatan tersebut kami menyimpulkan bahawa YA Hakim Perbicaraan telah terkhilaf kerana terlalu cepat membuat keputusan tanpa mempertimbangkan keterangan daripada pihak Pemohon selaku pihak yang didakwa. Dalam melaksanakan keadilan Rasulullah SAW telah memberi panduan agar seseorang Hakim sebelum membuat keputusan hendaklah mempunyai pengetahuan yang cukup tentang keterangan kedua-dua belah pihak yang bertikai. Hal ini dapat dilihat dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada 'Ali bin Abi Talib (Rujuk syarahan hadis dalam **Kitab Tuhfatul Ahwadzi Ala Al-Jami' At-Turmudzi, Karangan Al-Hafidh Muhammad Abdurrohman bin Abdurrohman Al-Mubarakfuri, Versi Kedua, Terbitan Baitul Afkar Ad-Dauliyah, halaman 1286:**

عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ:

قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ، فَلَا تَقْضِ
لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخَرِ. فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي».
قَالَ عَلِيٌّ: فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ.

Maksudnya: "Saidina Ali r.a telah berkata: Sabda Rasulullah s.a.w (apabila dua orang yang bertikai meminta supaya diputuskan pertikaian antara mereka, maka jangan kamu memutuskannya sehingga kamu mendengar jawapan pihak yang satu lagi, kelak nanti engkau akan mengetahui cara memutuskan pertikaian) Saidina Ali kemudian berkata: Sejak dari saat itu, aku selalu dapat memutuskan perkara yang dipertikaikan."

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon
MAKA kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:

- [1] Permohonan Pemohon **DITERIMA**.
- [2] Perintah kes mal no. 10400-038-0172-2018 bertarikh 29/5/2019 adalah **DIBATALKAN**.
- [3] Pemohon dibenarkan memfailkan afidavit jawapan dalam tempoh 14 hari mulai hari ini.

Penghakiman ini diberikan oleh;

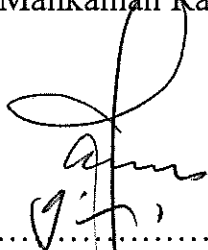


-
1. **YAA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;



-
2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor



-
3. **YA DATUK HAJI JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

7